

第67220614号“MYX AIR POD”商标

部分不予注册的决定

(2023)商标异字第0000132651号

异议人：苹果公司

委托代理人：北京英特普罗知识产权代理有限公司

被异议人：深圳市康诚一品科技有限公司

异议人苹果公司对被异议人深圳市康诚一品科技有限公司（原被异议人：深圳市雨米科技有限公司）经我局初步审定并刊登在第1825期《商标公告》第67220614号“MYX AIR POD”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“MYX AIR POD”指定使用于第34类“非医用烟草代用品；吸烟者用口腔雾化器；电子烟斗”等商品上。异议人引证在先注册的第40813445号“IPOD”商标等核定使用于第34类“香烟；烟草”等商品上。被异议商标与异议人引证商标字母构成、呼叫相近，双方商标构成近似商标。被异议商标指定使用商品“非医用烟草代用品”与异议人引证商标核定使用商品的功能用途、销售渠道等相近，属于类似商品，被异议商标注册使用于上述类似商品上易造成消费者混淆。被异议商标指定使用的其他商品与引证商标核定使用商品不属于类似商品，被异议商标注册使用在非类似商品上应不会造成消费者混淆。本案中，异议人请求认定其第17636440号“AIRPODS”商标为“便携式媒体播放器；耳塞机；头戴式耳机”等商品上的驰名商标，但异议人未提交充足证据，我局对其请求不予支持。异议人称被异议商标的申请注册违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款的规定等证据不足。

依据《商标法》第三十条、第三十五条及《商标法实施条例》第二十八条规定，我局决定：第67220614号“MYX AIR POD”商标在“非医用烟草代用品”商品上不予注册，在其余商品上准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，被异议人如对本决定不服，可在收到本决定之日起15日内，向国家知识产权局申请复审。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年12月06日